主題精選：抵價地 📝 未讀
共收錄 3 篇文章。
1. 參加市地重劃或區段徵收之地主於開發完成後分
回或領回開發範圍內土地之條件(二)
發布日期: 2024-08-29
內文
• (二) 區段徵收：
1. 實施區段徵收時，原土地所有權人不願領取現金補償者，應於徵收公告期間內，檢具有關
證明文件，以書面向該管直轄市或縣（市）主管機關申請發給抵價地。該管直轄市或縣
（市）主管機關收受申請後，應即審查，並將審查結果，以書面通知申請人。土地所有權
人依規定申請發給抵價地時，得就其全部或部分被徵收土地應領之補償地價提出申請（徵
§40I II）。
2. 依規定領回面積不足最小建築單位面積者，應於規定期間內提出申請合併，未於規定期間
內申請者，該管直轄市或縣（市）主管機關應於規定期間屆滿之日起三十日內，按原徵收
地價補償費發給現金補償（徵§44II）。抵價地最小建築單位面積，由主管機關會商需用土
地人依開發目的及實際作業需要劃定之。但最小建築單位面積不得小於畸零地使用規則及
都市計畫所規定最小建築基地之寬度、深度及面積（徵施§54）。
3. 土地所有權人應領抵價地之權利價值未達直轄市或縣（市）主管機關通知辦理抵價地分配
當次最小分配面積所需之權利價值者，應於主管機關規定期限內自行洽商其他土地所有權
人申請合併分配或申請主管機關協調合併分配。未於規定期間內申請者，由主管機關按原
徵收補償地價發給現金補償（區徵§29I）。
4. 土地所有權人合併後應領抵價地權利價值已達當次最小分配面積所需之權利價值，依抽籤
順序選擇街廓時已無適合之最小分配面積可供分配者，或合併後應領抵價地權利價值未達
當次最小分配面積所需之權利價值者，得於下次配地時依前項規定申請重新合併分配或由
主管機關按原徵收補償地價發給現金補償（區徵§29II）。
5. 土地所有權人申請發給抵價地之原有土地上訂有耕地租約或設定他項權利或限制登記者，
直轄市或縣（市）主管機關應通知申請人限期自行清理，並依規定期限提出證明文件。申
請人未依前項規定辦理者，直轄市或縣（市）主管機關應核定不發給抵價地。直轄市或縣

（市）主管機關經核定不發給抵價地者，應於核定之次日起十五日內發給現金補償（徵
§41）。
綜上，參加區段徵收之地主於開發完成後領回開發範圍內土地之條件有三：
1. 地主應於徵收公告期間內以書面申請發給抵價地。
2. 地主應領抵價地之權利價值已達或合併後已達抵價地最小分配面積所需之權利價值。
3. 地主之原有土地上如訂有耕地租約、設定他項權利或限制登記，應於限期內自行清理完
畢。
• (三) 兩者比較：
1. 參加市地重劃之地主所領回之土地無專有名稱，而非稱為「抵費地」。參加區段徵收之地
主所領回之土地，稱為「抵價地」。
2. 參加市地重劃之地主無須主動申請分配土地，就可分回土地。參加區段徵收之地主必須主
動申請發給抵價地，始可領回土地。
3. 參加市地重劃之地主應分配土地面積已達或合併後已達最小分配面積標準二分之一，就可
以分配土地。參加區段徵收之地主應領回抵價地權利價值已達或合併後已達抵價地最小分
配面積所需之權利價值，就可以領回抵價地。前者有二分之一，後者無二分之一。
4. 參加市地重劃地主之原有土地上訂有耕地租約、設定他項權利或限制登記，轉載於重劃後
地主所分配之土地上，原地主無須清理，就可以分配土地。參加區段徵收地主原有土地訂
有耕地租約、設定他項權利或限制登記，原地主應限期自行清理，並提出證明文件，否則
不發給抵價地。
【附註】 ①平：平地地權條例。 ②市重：市地重劃實施辦法。 ③徵：土地徵收條例。 ④徵
施：土地徵收條例施行細則。 ⑤區徵：區段徵收實施辦法。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 抵價地與抵費地之差異
發布日期: 2019-04-18
內文
各位同學好
今日專欄為各位比較區段徵收抵價地與市地重劃抵費地之差異：
• (一) 抵價地：區段徵收應給予之補償地價，得改以規劃整理後可供建築之土地，按土地所有
權人應領補償地價比例折算抵付。
• (二) 抵費地：實施市地重劃時，重劃區內土地所有權人應行負擔之工程費用、重劃費用及貸
款利息，由該地區土地所有權人按其土地受益比例共同負擔，並以其未建築土地折價抵付。
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 抵價地、抵費地
發布日期: 2018-11-08
內文
各位同學好
今日專欄為各位整理與提醒區段徵收與市地重劃有關抵價地、抵費地之差異：
• 一、定義
• (一) 抵價地：區段徵收應給予之補償地價，得由土地所有權人申請以規劃整理後可供建築之
土地，按土地所有權人應領補償地價比例折算抵付。
• (二) 抵費地：實施市地重劃時，重劃區內土地所有權人應行負擔之工程費用、重劃費用及貸
款利息，由該地區土地所有權人按其土地受益比例共同負擔，並以其未建築土地折價抵付。
• 二、差異
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下